GELEN EVRAK	
Tarih	15.02.2011
No	2745712
Ekl	
	TN:256

İmza karşılığı dağıtalım. 16/02

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı : B.13.2.SGK.0.14.00.00/ 2741971 15 Şubat 2011
Konu : İş Kazası İncelemeleri

İÇ EMİR
2011 / 02

İş kazaları incelemelerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması gerek kazalılar, gerekse hak sahipleri açısından son derece önemlidir. Bu incelemelerin makul süreler içerisinde sonuçlandırılmaması, hak kayıplarına yol açabildiği gibi, vatandaşlarımızın ve hizmet vermekle mükellef olduğumuz kesimlerin kurumumuza olan güvenini de sarsmaktadır. Belirtilen nedenlerle iş kazalarıyla ilgili denetim talep yazılarının grup başkanlıklarımıza intikal ettiği tarihten itibaren grup başkanlıklarımızca yapılacak evrak kayıt işlemleri, denetim talep yazılarının değerlendirilmesi ve dağıtımı ile müfettişlerimizce yapılacak incelemeler neticesinde tanzim olunacak raporların usul ve esasları ile uyulması gereken süreler bu iç emirde belirtilmiştir.

I-GRUP BAŞKANLIKLARININ BULUNDUKLARI İLDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI

a- Grup başkanlığının bulunduğu ilde meydana gelen iş kazalarıyla ilgili denetim talep yazıları, grup başkanlığınca 7 (yedi) iş günü içerisinde değerlendirilecektir.

b- Yapılan değerlendirme neticesinde incelenmesi gerektiğine karar verilen denetim talep yazıları, (a) fıkrasında belirtilen süre içerisinde, Ek:1'de yer alan görev emri ekinde müfettişe havale edilecektir. İade edilmesi gereken denetim talep yazıları ise yine bu süre içerisinde ilgili il müdürlüğüne gönderilecektir.

c- Müfettişçe, görev emrinin alındığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde işverenden kayıt ve belgelerin ibrazı istenecektir. Gerekli inceleme ve soruşturma, kayıt ve belgelerin ibrazını müteakiben 30 iş günü içerisinde bitirilerek rapor düzenlenecek ve grup başkanlığına bu süre içinde verilecektir.

II-GRUP BAŞKANLIKLARININ BULUNDUKLARI İL DIŞINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI

a- Kendisine iş kazası inceleme görevi verilen müfettiş, iş kazasının meydana geldiği ilde göreve başladığı tarihten itibaren; herhangi bir ilde geçici görevli bulunduğu sırada kendisine iş kazası görevi verilen müfettiş ise bu görev emrini aldığı tarihten itibaren 2,5 ayı geçmemek üzere geçici görevli bulunduğu süre içerisinde bu incelemeleri sonuçlandırarak rapora bağlayacaktır.

b- İş kazaları inceleme raporlarının geçici görev yerinde öncelikle sonuçlandırılması esas olup, görev süresinin ildeki diğer görevler nedeniyle uzaması halinde, bu raporlar ildeki görev süresinin bitmesi beklenmeden ilgili grup başkanlığına gönderilecektir.

Adres:Simon Bolivar Bulvarı No:23 Çankaya/ANKARA e-posta: sgkteftis@sgk.gov.tr
Tel:0.312.4421088 Fax: 0.312.4412718

III-GRUP BAŞKANLIKLARININ UYACAĞI HUSUSLAR

a- Grup başkanlıklarınca yapılan değerlendirme neticesinde incelenmesi gerekli görülerek müfettişe havalesi yapılan görev emirlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ekte yer alan "görev emri örneği" kullanılacaktır.

b- Grup başkanları, kurum için hazırlanan basın bültenlerini takip ederek, basına yansımış kaza olayları hakkında resen inceleme başlatacaklardır.

c- Grup başkanları bu iç emir kapsamında görevlendirme yaparken, yıllık izin ve mali tatil sürelerini göz önüne alacaklardır.

ç- İş kazası raporları, rapor okuma komisyonlarınca 10 iş günü içerisinde okunarak grup başkanlığına teslim edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılacak işlemlerde geçecek süreler, bu iç emirde belirtilen sürelere dahil değildir. Rapor okuma komisyonu tarafından uygun görüşle grup başkanlığına gönderilen raporlar, ilgili SGK İl Müdürlüğüne 5 iş günü içerisinde uygulanmak üzere gönderilecektir.

d- Müfettişin geçici görevle il dışında bulunması durumunda beyanda bulunmak için gelen kazalı veya görgü tanıklarının beyanları, grup başkanınca görevlendirilecek bir grup başkan yardımcısı tarafından alınır.

IV-ORTAK HUSUSLAR

a- İş kazası incelemesi kapsamında olsun veya olmasın, işyeri kayıt ve belgeleri resmi evrak kaydından geçirilerek tutanakla teslim alınacaktır.

b- Kayıt ve belge ibrazı istem yazıları; adres değişikliği, kapanma ve sair nedenlerle bila tebliğ iade edilebilmektedir. Bu gibi durumlarda, elde edilen diğer bilgi, belge ve alınan ifadeler; inceleme konusu sigorta olayının "iş kazası" niteliğinde olduğu veya olmadığı yönünde kanaat oluşturmaya yetiyorsa "ara rapor" düzenlenmesi yoluna gidilecektir. Son raporun yazılması için, ilgili il müdürlüğünden işverenin tebligata elverişli adresinin tespit edilmesi istenilecek olup adresin bildirilmesi neticesinde kayıt incelemesi yapılacaktır.

c- 30 iş günü olarak belirlenen rapor teslim süresi, ara rapor tanzim edildiği taktirde durur. Kayıt incelemesini içeren son rapor makul bir sürede sonuçlandırılır. Son raporun yazılma süresi her durumda ara raporun verildiği tarihten itibaren 3 aydan fazla olamaz.

ç- İşyeri kayıt ve belgelerinin, kazalının veya görgü tanıklarının müfettişin bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunması durumunda; müfettiş, durumu grup başkanlığına yazı ile bildirerek ifadenin alınacağı veya kayıtların inceleneceği yere kendisi gitmek suretiyle işi sonuçlandırabileceği gibi; turne programına göre bağlı olduğu grup başkanlığından veya diğer grup başkanlıklarından da ifade alınmasını veya kayıtların incelenmesini isteyebilir. İnceleme, görev emrinin ilk olarak verildiği müfettiş tarafından sonuçlandırılacaktır.

d- İncelemenin bir kısmının diğer illerde, başka müfettiş tarafından yapılması talep edildiğinde, kazalının veya işverenin cevaplandırması istenilen sorular üst yazıda açıkça belirtilir. Diğer grup başkanlıklarından bu yönde gelen talepler 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgili grup başkanlığına gönderilir.

e- Kazalı veya görgü tanıkları, hiçbir şekilde ikametgahlarının bulunduğu belediyenin mücavir alan sınırlarının dışına (büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları) çağrılmayacaklardır.

f- İş kazaları incelemelerinde, zaruri haller haricinde işyeri kayıt ve belgeleri yalnızca kazaya maruz kalan kişi veya kişilerin çalışma gün sayıları, ücretleri ve SPEK matrahlarıyla sınırlı olarak incelenecektir.

g- Grup başkanlıklarınca, müfettişlere aynı anda 10'dan fazla iş kazası görev emri verilmeyecektir.

ğ- Grup başkanlığına veya müfettişe, bu iç emrin yayımlandığı tarihten önce intikal etmiş olan iş kazası incelemeleri için, bu iç emirde öngörülen süreler, iç emrin yayımlandığı tarihte başlayacaktır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin bu iç emirde öngörüldüğü şekilde ifasını rica ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Ek: Denetim Talep Yazısı.

Adres:Simon Bolivar Bulvarı No:23 Çankaya/ANKARA e-posta: sgkteftis@sgk.gov.tr
Tel:0.312.4421088 Fax: 0.312.4412718